부동산 경매 완전 정복 시리즈

경매 용어 100선
(상) 1~50

경매 입문자가 꼭 알아야 할 핵심 용어 완전 정복

50	상권	100+
핵심 용어	VOLUME	실전 예시

저자

부 놈

경매 용어 100선 (상) — 1~50

경매 용어 100선 (상) — 꼭 알아야 할 핵심 용어 1~50

부동산 경매를 시작하기 전, 이 용어들만큼은 반드시 알고 있어야 해요. 모르면 손해, 알면 무기가 되는 경매 핵심 용어 50개를 상세하게 정리했어요.

📌 1. 경매 (競賣)

채권자(돈을 빌려준 사람)가 채무자(돈을 빌린 사람)의 부동산을 법원을 통해 강제로 팔아서 빚을 회수하는 절차예요.

- 법원이 주관해요. 대법원 경매정보(courtauction.go.kr)에서 확인할 수 있어요.
- 누구나 입찰에 참여할 수 있어요 (성년자 기준).
- 일반 매매보다 복잡하지만 시세보다 저렴하게 살 수 있는 게 최대 장점이에요.

> 💡 경매 ≠ 위험한 것! 경매는 법원이 모든 절차를 공개하는 투명한 거래예요. 공부만 하면 누구든 안전하게 참여할 수 있어요.

📌 2. 공매 (公賣)

세금 체납, 국·공유 재산 처분 등을 이유로 한국자산관리공사(캠코)가 주관하는 매각 절차예요.

- 온비드(onbid.co.kr)에서 온라인으로 입찰해요.
- 법원 경매와 달리 집에서 클릭 한 번으로 입찰 가능해요.
- 법원 경매에 없는 물건이 나오는 경우도 있어서 병행하면 기회가 늘어요.

> 💡 경매는 법원, 공매는 캠코! 두 가지를 모두 활용하면 더 많은 투자 기회를 잡을 수 있어요.

📌 3. 임의경매 (任意競賣)

근저당권, 전세권 등 담보권을 가진 채권자가 신청하는 경매예요.

- 판결 없이도 경매를 신청할 수 있어요 (담보권이 있으면 바로 신청 가능).
- 부동산 경매의 대부분이 임의경매예요.
- 예: 은행이 대출 담보로 근저당을 설정한 후, 대출자가 돈을 안 갚자 경매 신청

📌 4. 강제경매 (強制競賣)

법원 판결(집행권원)을 받은 채권자가 신청하는 경매예요.

- 담보권 없이 법원 판결만으로 경매를 신청해요.
- 예: 공사업자가 공사비를 못 받아 법원 소송에서 이긴 후 채무자 집을 경매 신청
- 임의경매보다 절차가 복잡하고 시간이 걸려요.

📌 5. 말소기준권리

경매에서 권리 분석의 출발점이 되는 기준 권리예요. 이 권리보다 나중에 설정된 권리는 낙찰과 함께 모두 소멸해요.

- 말소기준권리가 될 수 있는 것: 근저당권, 저당권, 담보가등기, 경매개시결정 등기
- 이 중에서 등기부에 가장 먼저 설정된 것이 말소기준권리가 돼요.
- 말소기준권리보다 먼저 설정된 권리는 낙찰 후에도 살아있어요 → 낙찰자가 인수해야 할 수 있어요.

> ⚠️ 권리 분석의 핵심! 말소기준권리를 찾는 것이 경매 분석의 첫 번째 단계예요. 등기부등본 을구에서 가장 먼저 등재된 담보권을 찾으세요.

📌 6. 근저당권 (根抵當權)

일정 한도(채권최고액) 내에서 불특정 채권을 담보하는 권리예요. 은행 대출의 대부분이 근저당권 형태예요.

- 일반 저당권과 달리 채권최고액 한도 내에서 여러 번 빌리고 갚을 수 있어요.
- 등기부등본 을구에 '근저당권설정'으로 표시돼요.
- 채권최고액 = 실제 대출금의 120~130% 정도로 설정하는 게 일반적이에요.

> *예: 은행에서 1억 원을 빌리면 근저당 채권최고액은 1억 2천만 원으로 설정*

📌 7. 저당권 (抵當權)

특정 채권을 담보하는 권리예요. 근저당권과 달리 빌린 금액이 고정돼요.

- 요즘은 은행에서 저당권보다 근저당권을 주로 사용해요.
- 등기부등본 을구에 '저당권설정'으로 표시돼요.
- 채권이 모두 변제되면 자동으로 소멸해요.

📌 8. 가압류 (假押留)

채권자가 소송에서 이기기 전에 채무자의 재산이 도망가지 못하게 임시로 묶어두는 조치예요.

- 등기부등본 갑구에 '가압류'로 표시돼요.
- 경매에서 가압류는 말소기준권리보다 늦으면 낙찰 시 소멸해요.
- 가압류가 말소기준권리보다 앞서면 → 낙찰자가 인수할 수 있어요.

> ⚠️ 가압류 위치를 꼭 확인하세요! 말소기준권리보다 앞선 가압류는 낙찰 후에도 살아있어요. 등기부 날짜를 꼼꼼히 비교하세요.

📌 9. 압류 (押留)

국가(세무서, 지자체 등)나 확정 판결을 받은 채권자가 채무자의 재산 처분을 금지하는 조치예요.

- 가압류는 '임시', 압류는 '확정' 처분 금지라고 이해하면 쉬워요.
- 세금 체납으로 인한 압류가 많아요.
- 압류된 부동산은 공매로 처분돼요 (세금 체납의 경우).

📌 10. 가처분 (假處分)

소송 결과가 나오기 전에 분쟁 대상 부동산의 현상이 바뀌지 않게 임시로 막아두는 조치예요.

- 등기부등본 갑구에 표시돼요.
- 처분금지가처분: 해당 부동산을 팔거나 담보 제공하지 못하게 막아요.
- 소유권 분쟁이 있는 물건에 많이 나타나요.

> ⚠️ 가처분이 있는 물건은 조심! 소유권 분쟁이 해결되지 않은 경우가 많아요. 초보자는 피하고, 전문가와 함께 분석하세요.

📌 11. 전입신고 (轉入申告)

세입자가 이사한 주소를 관할 주민센터에 신고하는 것이에요.

- 전입신고 다음 날 0시부터 대항력이 생겨요.
- 경매에서 임차인 보호의 출발점이에요.
- 전입신고 + 실제 점유(거주) = 대항력 발생 조건

> *예: 3월 1일에 전입신고 → 3월 2일 0시부터 대항력 발생*

📌 12. 확정일자 (確定日字)

임대차 계약서에 법적 효력이 있는 날짜를 찍는 것이에요. 주민센터 또는 등기소에서 받을 수 있어요.

- 확정일자를 받으면 우선변제권이 생겨요 (배당에서 먼저 받을 수 있는 권리).
- 확정일자 없이도 대항력은 있지만, 배당 우선순위는 없어요.
- 요즘은 인터넷 등기소에서 온라인으로도 받을 수 있어요.

> 📌 세입자라면 이사 당일 전입신고 + 확정일자 같이! 두 가지를 같은 날 받아야 가장 강한 보호를 받을 수 있어요.

📌 13. 대항력 (對抗力)

임차인이 새로운 집주인(낙찰자 포함)에게도 자기 임대차 권리를 주장할 수 있는 힘이에요.

- 발생 조건: 전입신고 + 실제 점유

- 대항력이 있으면 집이 팔려도 세입자를 그냥 내보낼 수 없어요.
- 낙찰자가 보증금을 돌려줘야 세입자가 나가요.

📌 14. 우선변제권 (優先辨濟權)

경매 배당 절차에서 다른 채권자보다 먼저 보증금을 받을 수 있는 권리예요.

- 발생 조건: 대항력 + 확정일자
- 우선변제권이 있으면 배당에서 돈을 먼저 받을 수 있어요.
- 배당에서 전액 받으면 낙찰자가 인수할 보증금이 없어요.

📌 15. 최선순위임차인

등기부등본의 말소기준권리보다 전입일이 앞선 임차인이에요. 선순위 임차인이라고도 해요.

- 낙찰 후에도 보증금을 받을 권리가 살아있어요.
- 배당에서 보증금을 못 받으면 낙찰자가 인수해야 해요.
- 경매 초보자가 가장 조심해야 할 요소 중 하나예요.

> ⚠️ 선순위 임차인 = 낙찰자 리스크! 입찰 전 배당 시뮬레이션으로 인수 보증금을 반드시 계산하세요.

📌 16. 소액임차인 (小額賃借人)

보증금이 일정 금액 이하인 임차인으로, 경매 배당에서 최우선으로 일부 금액을 변제받을 수 있어요.

- 지역별로 기준 금액이 달라요 (서울 1억 6,500만 원 이하 → 5,500만 원까지 최우선변제)
- 근저당보다 전입일이 늦어도 소액임차인이면 배당 우선권이 있어요.
- 경매 배당 시 소액임차인 여부를 반드시 확인해야 해요.

📌 17. 최우선변제권

소액임차인이 경매 배당에서 다른 채권자보다 먼저 변제받을 수 있는 권리예요.

- 근저당권자보다도 먼저 배당받아요.

- 낙찰가에서 최우선변제금이 빠져나가므로 낙찰자의 실질 부담이 늘어요.
- 소액임차인 해당 여부는 경매 시점 기준으로 판단해요.

📌 18. 배당 (配當)

경매 낙찰 대금을 채권자들에게 순서에 따라 나눠주는 절차예요.

- 배당 순서: 집행비용 → 최우선변제 소액임차인 → 당해세 → 근저당·저당권 → 임금채권 → 일반채권 순
- 배당을 받지 못한 채권은 낙찰자에게 이어지지 않고 소멸해요 (말소기준권리 이후 권리).
- 배당 결과는 배당기일에 법원에서 공개해요.

📌 19. 배당요구 (配當要求)

경매 배당을 받기 위해 채권자가 법원에 배당 참여를 신청하는 것이에요.

- 배당요구 종기일(마감일)까지 신청해야 해요.
- 임차인도 보증금을 배당받으려면 배당요구를 해야 해요.
- 배당요구를 안 하면 배당에서 제외될 수 있어요.

> ⚠️ 임차인이 배당요구를 안 했을 수도! 배당요구를 안 한 임차인은 배당을 못 받고, 낙찰자에게 보증금을 요구할 수 있어요. 입찰 전 배당요구 여부를 확인하세요.

📌 20. 배당기일 (配當期日)

법원에서 채권자들에게 배당금을 지급하는 날이에요.

- 낙찰 후 잔금 납부가 완료되면 법원이 배당기일을 지정해요.
- 배당기일에 채권자들이 법원에 모여 배당표를 확인하고 배당금을 수령해요.
- 배당에 이의가 있으면 이 자리에서 이의를 제기해야 해요.

📌 21. 매각물건명세서

경매 물건의 권리관계, 임차인 현황, 특이사항 등을 법원이 정리한 문서예요.

- 경매 분석의 핵심 자료예요.
- 임차인의 전입일, 확정일자, 보증금 금액이 기재돼요.
- 유치권 신고, 법정지상권, 특수 권리 등 주의사항도 여기에 나와요.
- 대법원 경매정보에서 무료로 열람할 수 있어요.

> 📌 입찰 전 반드시 읽어야 할 서류 1순위! 매각물건명세서에 없는 내용은 낙찰자가 책임져야 하지만, 기재된 내용은 법원이 확인한 것이에요.

📌 22. 현황조사보고서

법원 집행관이 경매 부동산을 직접 방문해서 현재 상태를 기록한 문서예요.

- 실제 점유 현황, 임차인 정보, 건물 상태 등이 기록돼요.
- 매각물건명세서와 함께 반드시 확인해야 해요.
- 유치권 신고가 있다면 이 서류에 처음 나타나는 경우가 많아요.

📌 23. 감정평가서

감정평가사가 경매 부동산의 가치를 평가한 문서예요.

- 법원이 최저매각가격(최저 입찰가)을 정하는 기준이 돼요.
- 감정가 = 시세와 같지 않아요. 감정 시점과 실제 경매 시점 사이에 시세 변동이 있을 수 있어요.
- 감정가는 참고용, 시세는 따로 조사해야 해요.

📌 24. 최저매각가격 (최저 입찰가)

경매에서 최소한 이 가격 이상으로 입찰해야 하는 하한선이에요.

- 감정가에서 시작해요.
- 유찰될 때마다 20~30%씩 낮아져요 (법원마다 다름).
- 1회 유찰: 감정가의 80% / 2회 유찰: 64% / 3회 유찰: 51.2%

📌 25. 입찰보증금

입찰에 참여할 때 미리 납부하는 보증금이에요. 낙찰받지 못하면 전액 반환돼요.

- 보통 최저매각가격의 10%예요.
- 낙찰받고 잔금을 안 내면 보증금을 몰수당해요.
- 법원 경매: 법원에 직접 납부 / 공매: 가상계좌로 납부

> ⚠️ 확실하지 않으면 입찰하지 마세요! 낙찰 후 잔금을 못 내면 10% 보증금이 날아가요. 자금 계획이 확실할 때만 입찰하세요.

📌 26. 개찰 (開札)

입찰 마감 후 입찰서를 개봉해서 최고 입찰가를 확인하는 절차예요.

- 개찰 결과 최고가 입찰자가 낙찰자가 돼요.
- 동일 금액 입찰자가 있으면 추첨으로 결정해요.
- 개찰일에 법원 경매법정에서 진행돼요.

📌 27. 유찰 (流札)

입찰자가 없거나 최저가 이상의 입찰이 없어서 경매가 성립되지 않은 것이에요.

- 유찰되면 다음 경매에서 최저매각가격이 낮아져요.
- 유찰 횟수가 많을수록 싸게 살 수 있는 기회예요.
- 유찰 이유를 파악해야 해요 (권리 문제인지, 단순 미인기인지).

📌 28. 낙찰 (落札)

경매에서 최고가 입찰자로 결정되어 물건을 매입하게 된 것이에요.

- 낙찰됐다고 소유권이 바로 이전되는 건 아니에요.
- 낙찰허가결정 → 잔금 납부 → 소유권이전등기 순서로 진행돼요.
- 잔금 납부 기한: 낙찰허가결정 후 보통 30~40일 이내

📌 29. 낙찰허가결정

법원이 낙찰을 공식적으로 인정하는 결정이에요.

- 개찰 후 약 1주일 내에 법원이 낙찰허가결정을 내려요.
- 이 결정 이후 7일 이내에 이해관계자(전 채권자 등)가 이의를 신청할 수 있어요.
- 이의 없이 확정되면 잔금 납부 기한이 주어져요.

📌 30. 잔금 (殘金)

낙찰가에서 입찰보증금을 제외한 나머지 금액이에요.

- 잔금 = 낙찰가 - 입찰보증금
- 잔금 납부 기한 내에 납부해야 해요 (보통 낙찰허가결정 확정 후 30~40일).
- 기한 내 납부 못 하면 보증금 몰수 + 재경매 진행

> ⚠️ 잔금 자금 계획을 미리 세우세요! 낙찰 후 자금 마련에 실패해서 보증금을 날리는 경우가 실제로 많아요. 경락잔금대출 가능 여부를 입찰 전에 확인하세요.

📌 31. 경락잔금대출

경매로 낙찰받은 부동산을 담보로 잔금 납부 시 받는 대출이에요.

- 대출 한도: 낙찰가의 60~80% (물건 종류, 은행 정책에 따라 다름)
- 일반 주택담보대출과 비슷한 금리로 받을 수 있어요.
- 대출 가능 여부를 입찰 전에 반드시 확인해야 해요.

📌 32. 소유권이전등기

잔금 납부 후 법원으로부터 소유권을 이전받는 등기 절차예요.

- 잔금 납부 → 법원에 소유권이전 촉탁 신청 → 등기소에서 등기 완료
- 등기가 완료되면 법적으로 내 소유가 돼요.
- 등기 완료까지 보통 3~7일 소요

📌 33. 명도 (明渡)

낙찰 후 기존 점유자(전 소유자, 임차인 등)가 부동산을 비워주는 것이에요.

- 경매의 마지막 단계이자 가장 까다로울 수 있는 단계예요.
- 협의로 해결하면 이사비 지원 등으로 원만하게 마무리 가능해요.
- 거부하면 법원을 통한 강제집행(인도명령, 명도소송)을 진행해요.

📌 34. 인도명령 (引渡命令)

낙찰자가 법원에 신청하면 법원이 점유자에게 부동산을 인도하라고 명령하는 제도예요.

- 잔금 납부 후 6개월 이내에 신청해야 해요.
- 명도소송보다 빠르고 간단해요 (결정까지 보통 2~4주).
- 인도명령 결정 후에도 점유자가 안 나가면 강제집행을 신청해요.

> 📌 명도 문제는 인도명령으로 대부분 해결돼요! 소송까지 갈 필요 없이 인도명령만으로 해결되는 경우가 많아요. 협의 → 인도명령 → 강제집행 순서로 진행하세요.

📌 35. 명도소송

인도명령으로 해결이 안 되거나 인도명령 대상이 아닌 경우 법원에 제기하는 소송이에요.

- 인도명령 신청 기간(6개월)이 지난 경우, 또는 전 소유자가 아닌 제3자가 점유한 경우
- 소송 기간: 보통 3~6개월
- 승소 후에도 점유자가 안 나가면 강제집행 신청

📌 36. 강제집행 (强制執行)

인도명령 또는 명도소송 승소 후 집행관을 통해 점유자를 강제로 내보내는 절차예요.

- 집행관이 현장에 와서 물건을 반출하고 점유자를 내보내요.
- 비용: 이삿짐 양에 따라 50~200만 원 정도
- 실제로 강제집행까지 가는 경우는 생각보다 많지 않아요. 대부분 이전 단계에서 협의로 해결돼요.

📌 37. 등기부등본 (登記簿謄本)

부동산의 소유권, 권리관계 등 법적 정보를 담은 공식 문서예요.

- 표제부: 부동산의 소재지, 면적, 구조 등 기본 정보
- 갑구: 소유권 관련 사항 (소유자, 가압류, 가처분 등)
- 을구: 소유권 외 권리 (근저당, 전세권, 지상권 등)
- 인터넷 등기소(iros.go.kr)에서 700원에 발급 가능해요.

> 📌 경매 분석의 기본 자료! 등기부등본을 읽지 못하면 경매를 할 수 없어요. 표제부→갑구→을구 순서로 읽는 습관을 들이세요.

📌 38. 갑구 (甲區)

등기부등본에서 소유권에 관한 사항이 기재된 부분이에요.

- 소유권 이전 내역 (누가 누구에게 팔았는지 이력)
- 가압류, 압류, 가처분 등 소유권 제한 사항
- 경매개시결정도 갑구에 기재돼요.

📌 39. 을구 (乙區)

등기부등본에서 소유권 이외의 권리가 기재된 부분이에요.

- 근저당권, 저당권, 전세권, 지상권, 지역권 등
- 말소기준권리를 찾을 때 을구를 먼저 확인해요.
- 가장 먼저 설정된 담보권이 말소기준권리가 돼요.

📌 40. 건축물대장

건물의 소재지, 면적, 층수, 구조, 용도 등 건물의 물리적 정보를 담은 공식 문서예요.

- 건물이 합법적으로 지어진 것인지 확인할 수 있어요.
- 불법 증축, 용도 변경 여부를 확인할 수 있어요.
- 정부24(gov.kr)에서 무료 발급 가능해요.

⚠️ 불법 건축물 확인 필수! 무허가 증축이나 불법 용도 변경이 있으면 낙찰 후 원상복구 명령을 받을 수 있어요.

📌 41. 지적도 (地籍圖)

토지의 경계, 모양, 면적 등을 나타낸 지도예요.

- 토지의 실제 모양과 도로 접면 여부를 확인할 수 있어요.
- 맹지(도로와 접하지 않은 토지) 여부를 파악할 수 있어요.
- 정부24에서 발급 가능해요.

📌 42. 토지이용계획확인서

토지의 용도지역, 용도지구, 각종 규제 사항 등을 확인할 수 있는 서류예요.

- 이 토지에 무엇을 지을 수 있는지 알 수 있어요.
- 토지이음(eum.go.kr)에서 무료로 확인 가능해요.
- 토지 경매 시 반드시 먼저 확인해야 해요.

📌 43. 감정가 (鑑定價)

감정평가사가 산정한 부동산의 가치예요. 최저매각가격의 기준이 돼요.

- 감정가 ≠ 시세. 감정 시점과 경매 시점 사이에 시세 변동이 있을 수 있어요.
- 감정가가 시세보다 낮게 나오는 경우도, 높게 나오는 경우도 있어요.
- 감정가만 믿지 말고 반드시 독립적으로 시세를 조사하세요.

📌 44. 낙찰가율

감정가 대비 실제 낙찰가의 비율이에요.

- 낙찰가율 = (낙찰가 ÷ 감정가) × 100
- 아파트: 보통 80~100% / 빌라·단독: 60~80% / 토지: 50~70%
- 낙찰가율이 낮을수록 싸게 산 것이에요.

📌 45. 점유이전금지가처분

명도 절차 진행 중 점유자가 다른 사람에게 점유를 넘기지 못하게 막는 조치예요.

- 명도 협상 중 점유자가 제3자에게 점유를 넘기면 명도가 복잡해져요.
- 이를 방지하기 위해 잔금 납부 즉시 신청하는 것이 좋아요.
- 비용: 변호사 선임 없이도 직접 신청 가능, 수십만 원 수준

📌 46. 공시지가 (公示地價)

국토교통부가 매년 1월 1일 기준으로 발표하는 토지의 공식 가격이에요.

- 각종 세금(재산세, 종부세, 취득세)의 과세 기준이 돼요.
- 실제 시세와 차이가 있어요 (보통 시세의 60~80% 수준).
- 부동산공시가격알리미에서 확인 가능해요.

📌 47. 취득세 (取得稅)

부동산을 취득할 때 내는 세금이에요.

- 주택: 취득가액에 따라 1~3% (1주택자 기준)
- 다주택자 중과: 2주택 8%, 3주택 이상 12%
- 상가·토지: 4%
- 법인 주택 취득: 12% 중과

> 📌 취득세는 낙찰가 기준이에요! 낙찰가 × 취득세율. 다주택자라면 취득세가 매우 높아요. 입찰 전 보유 주택 수를 확인하세요.

📌 48. 양도소득세 (讓渡所得稅)

부동산을 팔 때 발생한 이익(양도차익)에 대해 내는 세금이에요.

- 세율: 보유 기간 2년 이상 6~45% / 1~2년 60% / 1년 미만 70%
- 1세대 1주택 + 2년 이상 거주: 일정 요건 충족 시 비과세

- 장기보유특별공제: 3년 이상 보유 시 최대 30~80% 공제

📌 49. 재산세 (財産稅)

부동산을 보유하는 동안 매년 내는 세금이에요.

- 매년 6월 1일 기준으로 소유자에게 부과돼요.
- 주택분: 7월, 9월에 절반씩 납부
- 토지분: 9월에 납부
- 세율: 공시가격 기준 0.1~0.4%

📌 50. 종합부동산세 (綜合不動産稅)

공시가격 합산이 일정 금액을 초과하는 부동산 보유자에게 부과하는 추가 세금이에요.

- 주택: 공시가격 합산 9억 원 초과 (1세대 1주택자 12억 원 초과)
- 세율: 0.5~2.7% (보유 주택 수에 따라 다름)
- 매년 12월에 납부해요.

> ⚠️ 다주택자 종부세는 매우 높아요! 조정대상지역 2주택 이상이면 중과세율이 적용돼요. 보유 계획 수립 시 종부세를 반드시 고려하세요.

저자: 부놈 | 부동산 경매 완전 정복 — 경매 용어 100선 (상)